

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4786/2534

นาย สม พงษ์ เมธานันท์
นาย ไพศาล ฉายาวรกุล

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 29 วรรคแรก

เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลย ต่างเป็นรูปปลาโลมาที่มีลักษณะ
กระโจนตัวลอย ลำตัวโค้ง หัวปลาอยู่ทางซ้ายและหางปลาอยู่ทางขวาแบบเดียวกัน มี
ขนาดใกล้เคียงกัน ต่างใช้กับสินค้าพื้นรองเท้ายางที่ผลิตออกจำหน่าย ซึ่งเป็นสินค้า
ชนิดเดียวกัน แม้ โจทก์และจำเลยจะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ใช้
กับสินค้าคนละจำพวก กล่าวคือโจทก์ใช้กับสินค้าจำพวก 40 พื้นรองเท้ายาง ส่วน
จำเลยใช้กับสินค้าจำพวก 50 พื้นรองเท้ากีฬาก็ตาม แต่ ก็เป็นสินค้าชนิดเดียวกันคือพื้น
รองเท้ายางดังกล่าว แม้รูปตัว ปลาโลมาตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์มีสีดำทึบ
ส่วนรูปตัวปลาโลมาตาม คำขอจดทะเบียนของจำเลยเป็นตัวปลาโปร่งมีลาย เส้นประ
ตาม ลำตัวปลาก็ตาม แต่เมื่อใช้หล่อติดเป็นเครื่องหมายการค้ากับพื้น รองเท้ายาง
แล้วย่อมจะไม่ปรากฏให้เห็นสีของตัวปลาว่าแตกต่างกัน อย่างไร นอกจากนี้ ในการ
เรียกขาน สินค้าที่โจทก์และจำเลยผลิตออก จำหน่ายนั้นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายย่อมจะ
เรียกกันว่าพื้นรองเท้าตรา ปลาโลมาเท่านั้น ความสำคัญที่เด่นชัดของ
เครื่องหมายการค้าของ โจทก์และของจำเลยจึงอยู่ที่ตัวปลาโลมา แม้จะมีตัวหนังสือ
อักษรโรมัน ซึ่งมีตัวสะกดและอ่านออกเสียงแตกต่างกันโดยของโจทก์ใช้คำว่า
DOLPHIN ส่วนของจำเลยใช้คำว่า PORPOISE แต่ก็ปรากฏว่ามี คำแปลอย่าง
เดียวกันว่าปลาโลมาอักษรโรมันที่เป็นตัวหนังสือดังกล่าว จึงเป็นเพียงส่วนประกอบ

ของเครื่องหมายการค้าที่มีความสำคัญน้อยกว่า รูปตัวปลาโลมาเป็นอันมาก
เครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวมีลักษณะ ทำนองเดียวกันอันอาจทำให้ประชาชน
ทั่วไปหลงผิดได้ว่า สินค้า ของโจทก์และจำเลยเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกัน ดังนี้
กรณีจึงถือ ได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกัน
จนถึง นับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน แม้โจทก์จะมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า
พิพาทดีกว่าจำเลย แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน โจทก์
จึง ไม่มีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่อันอันเป็น การฟ้องคดี
เพื่อป้องกันการลวงสิทธิเครื่องหมายการค้าที่ไม่ จดทะเบียนได้ ทั้งนี้เพราะต้องห้าม
ตาม มาตรา 29 วรรคแรก แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าฯกรณีจึงไม่อาจบังคับตาม
คำขอท้ายฟ้อง ของโจทก์ที่ให้ห้ามจำเลยดังกล่าวได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปปลาโลมาและอักษรโรมันคำ
DOLPHIN กับสินค้าพื้นรองเท้ายางที่ผลิตส่งไปขายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2525
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2525 โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใน
สินค้าจำพวก 40พบว่าจำเลยใช้เครื่องหมายการค้ารูปปลาโลมาในลักษณะกระโจนตัว
ลอยลำตัวโค้ง หัวปลาอยู่ทางซ้าย หางปลาอยู่ทางด้านขวาเช่นเดียวกับ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์จำเลย
ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2525 ในสินค้าจำพวก
50 สำหรับสินค้าพื้นรองเท้ายาง ขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้ารูปปลาโลมา
กับสินค้านรองเท้ายางอีกต่อไปให้จำเลยทำลายสินค้าที่มีรูปเครื่องหมายการค้ารูปปลา
โลมาและถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอที่ 124590

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นผู้ประกอบกิจการผลิตพื้นรองเท้ายางใช้
เครื่องหมายการค้ารูปปลาโลมา และใช้อักษรว่า PORPOISE ออกจำหน่ายก่อนโจทก์
โจทก์ได้ไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นรูปปลาโลมาเลียนแบบ
เครื่องหมายการค้าของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
เลขที่ 124590 จากกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้ากรมทะเบียนการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้ารูปปลาโลมากับสินค้าพื้นรองเท้า
ยาง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยในประเด็นข้อแรกตามฎีกาจำเลยคือ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยที่ขอจดทะเบียนไว้นั้นเหมือนหรือคล้าย
กันจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของ
โจทก์และของจำเลย ต่างเป็นรูปปลาโลมาที่มีลักษณะกระโจนตัวลอย ลำตัวโค้งหัว
ปลาอยู่ทางซ้ายและหางปลาอยู่ทางขวาแบบเดียวกัน มีขนาดใกล้เคียงกัน ต่างใช้กับ
สินค้าพื้นรองเท้ายางที่ผลิตออกจำหน่ายซึ่งเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน แม้โจทก์และ
จำเลยจะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใช้กับสินค้าคนละจำพวก กล่าวคือ
โจทก์ใช้กับสินค้าจำพวก 40 พื้นรองเท้ายาง ส่วนจำเลยใช้กับสินค้าจำพวก 50 พื้น
รองเท้าก็ตาม แต่ก็ยังเป็นสินค้าชนิดเดียวกันคือพื้นรองเท้ายางดังกล่าว แม้รูปตัวปลา
โลมาตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์มีสีดำทึบ ส่วนรูปตัวปลาโลมาตามคำขอจด

ทะเบียนของจำเลยเป็นตัวปลาโปรงมีลายเส้นประตามลำตัวปลาก็ตาม แต่เมื่อใช้หล่อติดเป็นเครื่องหมายการค้ากับพื้นรองเท้ายางแล้วย่อมจะไม่ปรากฏให้เห็นสีของตัวปลาว่าแตกต่างกันอย่างไร นอกจากนี้ ในการเรียกขานสินค้าที่โจทก์และจำเลยผลิตออกจำหน่ายนั้น ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายย่อมจะเรียกกันว่าพื้นรองเท้าตราปลาโลมาเท่านั้น ความสำคัญที่เด่นชัดของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยจึงอยู่ที่ตัวปลาโลมา แม้จะมีตัวหนังสืออักษรโรมันซึ่งมีตัวสะกดและอ่านออกเสียงแตกต่างกันโดยของโจทก์ใช้คำว่า DOLPHIN ส่วนของจำเลยใช้คำว่า PORPOISE แต่ก็ปรากฏว่ามีคำแปลอย่างเดียวกันว่าปลาโลมานั่นเอง อักษรโรมันที่เป็นตัวหนังสือดังกล่าวจึงเป็นเพียงส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้าที่มีความสำคัญน้อยกว่ารูปตัวปลาโลมา เป็นอันมาก เครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวมีลักษณะทำนองเดียวกันอันอาจทำให้ประชาชนทั่วไปหลงผิดได้ว่าสินค้าของโจทก์และจำเลยเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกัน ดังนี้กรณีจึงถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกันจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน และพึงข้อเท็จจริงว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลย อย่างไรก็ตาม ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้ารูปปลาโลมากับสินค้าพื้นรองเท้ายางนั้น เห็นว่า แม้โจทก์จะมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลย แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าอันอันเป็นการฟ้องคดีเพื่อป้องกันการแข่งขันเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนได้ ทั้งนี้เพราะต้องห้ามตามมาตรา 29 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 กรณีจึงไม่อาจบังคับตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ที่ให้ห้ามจำเลยดังกล่าวได้"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้ารูปปลาโลมากับสินค้าพื้นรองเท้ายาง นอกจากที่แก้ให้บังคับตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(อุดม มั่งมีดี-ชุม สุกแสงแปลง-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ